拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５４４３８７
起案日	令和　４年　８月　５日
特許庁審査官	今関　雅子　　９５２９　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（明確性）について
・請求項　　３２

新たに追加された請求項３２が特定する剛性は、下側管部＞上側管部であるため、請求項３２が、請求項２６（下側管部＜上側管部）を引用する請求項３１を引用する場合、技術的に矛盾する。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項（　１-３１　）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　A61M 16/06-16/08
・先行技術文献　　特になし

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部医療機器（PA3E）　今関雅子（いませき まさこ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４

審査長／代理	審査官	審査官補
二階堂　恭弘	今関　雅子	
３１１８	９５２９	